

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1042/2534

ธนาคารสยาม จำกัด
กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 941, มาตรา 983, มาตรา 984, มาตรา 985

เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดโจทก์ผู้ทรงมิได้นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นต่อจำเลยณ ภูมิลำเนาของจำเลยเพื่อให้ใช้เงินตามตัว เพียงแต่มีหนังสือทวงถามไปยังจำเลยผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินถือว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามวิธีการตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 985 ประกอบด้วยมาตรา 941 บังคับไว้ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยผิดคำมั่นไม่ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินแก่โจทก์แม้ภายหลังจะปรากฏว่าโจทก์ทวงถามจำเลยและจำเลยยังไม่ได้ชำระเงินตามตัว ก็เป็นเรื่องโจทก์ปฏิบัติ การทวงถามแบบหนึ่งทั่วไป โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

จำเลยที่ 5 ต่อสู้ว่า จำเลยที่ 5 ไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพิพาทต่อโจทก์ เพราะโจทก์รับโอนเช็คพิพาทไว้โดยคบคิดกันฉ้อฉลนั้น การการพิสูจน์ตกอยู่แก่จำเลยที่ 5 ที่จะต้องนำสืบให้รับฟังได้ดังที่จำเลยที่ 5 กล่าวอ้าง

เมื่อเช็คพิพาทได้มาโดยมีมูลหนี้ จำเลยที่ 5 มีหน้าที่ต้องนำสืบว่า จำเลยที่ 2 ผิดสัญญาต่อ ย. จน ย.ได้บอกเลิกสัญญาขายหุ้นและโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทโดยทราบ ดีว่าสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างจำเลยที่ 2 กับ ย.ได้เลิกกัน เมื่อจำเลยที่ 5 ไม่สามารถสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทไว้โดยคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 5 จึงต้องรับผิดชอบตามเช็คพิพาทในฐานะผู้ส่งจ่าย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยจำเลยที่ ๒ หุ่นส่วนผู้จัดการนำ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ๑ ฉบับ ซึ่งจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ออกตั๋วสัญญาจะใช้เงินจำนวน ๑,๗๘๘,๙๔๒ บาทให้แก่โจทก์ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๘ ซึ่งจำเลยที่ ๓ เป็นผู้อ่าวล มาขายลดแก่โจทก์ ในการขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ได้มอบตั๋ว สัญญาใช้เงิน ๑ ฉบับ ที่จำเลยที่ ๔ เป็นผู้ออกตั๋ว สัญญาจะใช้เงินจำนวน ๑,๗๘๘,๙๔๒ บาท แก่จำเลยที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๘ซึ่งจำเลยที่ ๒ ได้สลักหลังตัวดังกล่าว มอบให้แก่โจทก์ไว้เพื่อชำระหนี้ค่าขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินที่จำเลยที่ ๑ นำมาขายลด แก่โจทก์ กับมอบเช็ค ๑ ฉบับที่จำเลยที่ ๕ เป็นผู้สั่งจ่ายเงินจำนวน ๑,๗๘๘,๙๔๒ บาท แก่จำเลยที่ ๒ หรือผู้ถือ ลงวันที่สั่งจ่าย ๑๕ มกราคม ๒๕๒๘ มอบแก่โจทก์เพื่อชำระ หนี้ค่าขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว จำเลยที่ ๖ ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ขายลดตั๋ว สัญญาใช้เงินของจำเลยที่ ๑ ไว้ต่อโจทก์ โดยยอมร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ เมื่อครบ กำหนดชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่จำเลยที่ ๑ นำมาขายลดแก่โจทก์นั้นแล้ว จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ไม่ชำระเงินตามตั๋วโจทก์ทวงถามจำเลยที่ ๔ ให้ชำระเงินตามตั๋วที่ จำเลยที่ ๔ เป็นผู้ออกนั้นแล้ว จำเลยที่ ๔ ไม่ชำระโจทก์นำเช็คที่จำเลยที่ ๕ เป็นผู้ ออกไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็ค แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามตั๋วพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๙ ต่อปีนับแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๘ จำเลยที่ ๓ ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้อ่าวล จำเลยที่ ๔ ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามตั๋วที่จำเลยที่ ๔ เป็นผู้ออกพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๘ จำเลยที่ ๕ ต้องร่วมรับผิดชอบชำระ เงินตามเช็คที่จำเลยที่ ๕ เป็นผู้ออกพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๘ จำเลยที่ ๖ ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ในฐานะที่เป็นผู้ค้ำ ประกันตามที่ตกลงไว้ในสัญญาพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี นับแต่

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๘ ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

ต่อมาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ให้การว่า วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๗ นายยุทธนา สันติกุลซื้อหุ้นของบริษัทฟิงนครการเกษตร จำกัด จากจำเลยที่ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ หุ้น ในราคา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ชำระราคาเป็นเงินสดในวันทำสัญญา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ชำระหนี้แทนจำเลยที่ ๒ ให้แก่เจ้าหนี้จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกนั้นชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินอีก ๖ ฉบับ กับมอบเช็คค่าประกันอีก ๖ ฉบับ แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ผิดสัญญาไม่สามารถโอนหุ้นให้แก่นายยุทธนาผู้ซื้อได้ครบ คงโอนให้ได้เพียง ๔๐๐ หุ้น ผู้ซื้อได้บอกเลิกสัญญาแล้ว จำเลยที่ ๒ จะต้องคืนตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คดังกล่าวแก่ผู้ซื้อ แต่จำเลยที่ ๒ เจตนาทุจริตสมคบกับโจทก์ฉ้อฉลจำเลยที่ ๔ ที่ ๕ และผู้ซื้อโดยโอนตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คพิพาทที่ผู้ซื้อมอบแก่จำเลยที่ ๒ ไว้ให้แก่โจทก์ โดยไม่ได้มีการจ่ายเงินตอบแทนใด ๆ ต่อกันและโจทก์ทราบถึงการเลิกสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับจำเลยที่ ๒ แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คดังกล่าวไม่มีมูลหนี้แล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากจำเลยที่ ๔ เพราะตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทมิได้ตกลงดอกเบี้ยกันไว้ โจทก์มิได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินไปยื่นต่อจำเลยที่ ๔ ตามวันเวลาสถานที่ที่ระบุไว้ในตั๋ว จำเลยที่ ๔ จึงไม่ได้ผิดนัด โจทก์ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องจำเลยที่ ๔ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๖ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ โดยจำเลยที่ ๔ ร่วมรับผิดชอบจำนวน ๑,๘๗๓,๗๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละห้าต่อปี จากต้นเงิน ๑,๗๘๔,๙๔๒ บาท จำเลยที่ ๕ ร่วมรับผิดชอบ

๑,๙๑๘,๔๔๕.๘๘ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน

๑,๗๘๔,๙๔๒ บาท และจำเลยที่ ๖ ร่วมรับผิดชอบจำนวน๑,๑๗๔,๐๔๑.๑๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ จะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๔ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ ๕ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ตัวสัญญาใช้เงินนั้นคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ออกตัวให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับเงิน โดยตัวสัญญาใช้เงินนั้นต้องมีการระบุนายการตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๘๓ โดยเฉพาะวันถึงกำหนดใช้เงินสถานที่ใช้เงิน และถ้าสถานที่ใช้เงินมิได้แถลงไว้ในตัวสัญญาใช้เงิน ก็ให้ถือเอาภูมิลำเนาของผู้ออกตราสารนั้นเป็นสถานที่ใช้เงินตามมาตรา ๙๘๔ นอกจากนั้นมาตรา ๙๘๕ ยังบัญญัติให้นำบทบัญญัติของมาตรา ๙๔๑ ว่าด้วยตัวแลกเงินมาใช้บังคับแก่กรณีของตัวสัญญาใช้เงินด้วย ซึ่งมาตรา๙๔๑ ได้บัญญัติว่า อันตัวแลกเงินนั้นย่อมจะพึงใช้เงินในวันถึงกำหนดและถึงกำหนดวันใด ผู้ทรงต้องนำตัวเงินไปยื่นให้ใช้เงินในวันนั้น แต่ข้อเท็จจริงได้ความแต่เพียงว่า โจทก์มีหนังสือทวงถามไปยังจำเลยที่ ๔ ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินภายหลังจากตัวสัญญาใช้เงินนั้นถึงกำหนดให้ใช้เงินแล้ว มิได้นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นต่อจำเลยที่ ๔ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ ๔ ในวันถึงกำหนดใช้เงินเพื่อให้ใช้เงินตามตัว ถือได้ว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๘๕ ประกอบ

ด้วยมาตรา ๙๔๑ บังคับไว้ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๔ ผิดคำมั่นสัญญาไม่ชำระเงินตาม
ตัวสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ แม้ภายหลังจะปรากฏว่าโจทก์ทวงถามจำเลยที่ ๔ และ
จำเลยที่ ๔ ยังไม่ได้ชำระเงินตามตัวให้ก็เป็นเรื่องโจทก์ปฏิบัติการทวงถามแบบหนี้
ทั่วไป โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๔

ที่จำเลยที่ ๕ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๕ ไม่ต้องรับผิดชำระเงินตามเช็คพิพาทต่อโจทก์
เพราะโจทก์รับโอนเช็คพิพาทไว้โดยคบคิดกันฉ้อฉลนั้น ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่
จำเลยที่ ๕ ที่ต้องนำสืบให้รับฟังได้ดังที่จำเลยที่ ๕ อ้าง แต่ได้ความเพียงว่า นาย
สุรศักดิ์ผู้จัดการของโจทก์สาขาเชียงใหม่ซึ่งรับซื้อตัวสัญญาใช้เงินจากจำเลยที่ ๑ และ
รับตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยที่ ๔ เป็นผู้ออกและเช็คพิพาทที่จำเลยที่ ๕ เป็นผู้ส่งจ่าย
เพื่อชำระหนี้ของจำเลยที่ ๑ นั้น ได้ทราบที่มาหรือมูลหนี้ของตัวสัญญาใช้เงินและเช็ค
พิพาทคดีนี้แล้วว่า จำเลยที่ ๒ ได้มาตามสัญญาขายหุ้นให้นายยุทธนา เมื่อเช็คพิพาท
ได้มาโดยมีมูลหนี้ จำเลยที่ ๕ มีหน้าที่ต้องนำสืบต่อไปว่า จำเลยที่ ๒ ผิดสัญญาต่อ
นายยุทธนาจนนายยุทธนาได้บอกเลิกสัญญาแล้ว และโจทก์ได้รับโอนเช็คไว้โดย
ทราบดีว่าสัญญาระหว่างจำเลยที่ ๒ กับนายยุทธนาได้มีการตกลงเลิกสัญญากัน แต่
จำเลยที่ ๕ ไม่สามารถนำสืบได้ จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คไว้โดยคบคิดกันฉ้อฉล
จำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๕ จึงต้องรับผิดตามเช็คในฐานะเป็นผู้ส่งจ่าย

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุขแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายไพรัช เกิดศิริ

ศาลอุทธรณ์ - นายสุนพ กิริติยุติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ